

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062254-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARCIA NORBERTO SILVA

MEDIDA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PÓS CIRÚRGICO DE BARIÁTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A TAL RECURSO. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2024.

5062254-12.2024.4.02.5101

510014348386 .V8

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062254-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARCIA NORBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, na qual a União objetiva atribuir efeito suspensivo à decisão proferida nos autos originários de nº 5008965-98.2023.4.02.5102 (Evento 198) pelo Juízo Federal do 1º JEF de Niterói que determinou a expedição de RPV antes do trânsito em julgado, em demanda com vistas ao fornecimento do dispositivo CPAP, interface (máscara) nasal ou oro nasal, além de filtros adicionais para o CPAP.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

Trata-se de medida de urgência interposta pela União em face do Juízo Federal da 6ª Vara Federal de Niterói, em razão da decisão proferida, verbis:

"DESPACHO/DECISÃO

Considerando que não foram encontradas verbas nas contas bancária do réu ESTADO DO RIO DE JANEIRO, esgotando-se todas as possibilidades para obtenção do valor residual necessário à compra do insumo pleiteado nestes autos, DETERMINO que os demais réus UNIÃO FEDERAL e MUNICÍPIO DE MARICÁ passem a arcar com o valor complementar de R\$1.598,63, sem prejuízo de posterior ressarcimento das despesas de tais entes junto ao Estado, ante a repartição de competências no âmbito do SUS.

Assim, de forma a complementar o valor necessário à aquisição do dispositivo CPAP, interface (máscara) nasal ou oro nasal, além de filtros adicionais para o CPAP (EVENTO 138), de acordo com o orçamento de menor valor acostado ao EVENTO 138, ANEXO 2, FL. 4, DETERMINO:

a) nova constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com supedâneo no art. 854 do CPC, em rateio, em desfavor do réu MUNICÍPIO DE MARICÁ, com o bloqueio da quantia de R\$799,31 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos); sendo

encontrados valores, determino desde já a sua transferência via SISBAJUD para uma conta à disposição desta 6ª Vara Federal de Niterói na Caixa Econômica Federal, agência nº 0174.

b) a expedição de nova RPV no valor total de R\$799,31 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), intimando-se em seguida as partes para ciência de seu cadastro.

Efetuada o bloqueio e a transferência bancária com relação aos recursos advindos do MUNICÍPIO DE MARICÁ, intime-se o autor sobre a expedição de mandado de pagamento em seu favor.

Com a informação do depósito da RPV, intime-se a parte autora para ciência.

Por fim, visando o princípio da celeridade, voltem conclusos para sentença, sem prejuízo da obrigação da autora de apresentar aos autos nota fiscal discriminada com os itens adquiridos, sob pena de condenação em má-fé e responsabilização civil e criminal. "

Aduziu que o magistrado da Vara Federal determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV antes do trânsito em julgado e que a expedição deliberada de RPV antes do trânsito em julgado representa flagrante violação à ordem legal e constitucional de pagamentos. Requereu a concessão da segurança para cassar o ato impugnado e assim reconhecer a impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado.

É o breve relatório.

Observa-se que a determinação de expedição de RPV em face da União - e do Município de Maricá - adveio do fato de não terem sido encontradas verbas nas contas bancárias do réu ESTADO DO RIO DE JANEIRO, conforme evento 198 do processo originário de número 5008965-98.2023.4.02.5102, in verbis:

"DESPACHO/DECISÃO

Considerando que não foram encontradas verbas nas contas bancária do réu ESTADO DO RIO DE JANEIRO, esgotando-se todas as possibilidades para obtenção do valor residual necessário à compra do insumo pleiteado nestes autos, DETERMINO que os demais réus UNIÃO FEDERAL e MUNICÍPIO DE MARICÁ passem a arcar com o valor complementar de R\$1.598,63, sem prejuízo de posterior ressarcimento das despesas de tais entes junto ao Estado, ante a repartição de competências no âmbito do SUS.

Assim, de forma a complementar o valor necessário à aquisição do dispositivo CPAP, interface (máscara) nasal ou oro nasal, além de filtros adicionais para o CPAP (EVENTO 138), de acordo com o orçamento de menor valor acostado ao EVENTO 138, ANEXO 2, FL. 4, DETERMINO:

a) nova constrição de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com supedâneo no art. 854 do CPC, em rateio, em desfavor do réu MUNICÍPIO DE MARICÁ, com o bloqueio da quantia de R\$799,31 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos); sendo encontrados valores, determino desde já a sua transferência via SISBAJUD para uma conta à disposição desta 6ª Vara Federal de Niterói na Caixa Econômica Federal, agência nº 0174.

b) a expedição de nova RPV no valor total de R\$799,31 (setecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos), intimando-se em seguida as partes para ciência de seu cadastro.

Efetuada o bloqueio e a transferência bancária com relação aos recursos advindos do MUNICÍPIO DE MARICÁ, intime-se o autor sobre a expedição de mandado de pagamento em seu favor.

Com a informação do depósito da RPV, intime-se a parte autora para ciência.

Por fim, visando o princípio da celeridade, voltem conclusos para sentença, sem prejuízo da obrigação da autora de apresentar aos autos nota fiscal discriminada com os itens adquiridos, sob pena de condenação em má-fé e responsabilização civil e criminal. "

Sobre o tema debatido, destaca-se a tese fixada, em sede de recurso repetitivo, que permite a efetivação de sequestro de recursos, via bloqueio de recursos, em hipótese de desídia do ente público, no cumprimento de demanda de direito à saúde:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ."

(REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

Transcreve-se, ainda, trecho do voto do Relator:

"4. Dessa forma, é lícito ao Julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Mormente no caso em apreço, no qual a desídia do ente estatal frente ao comando judicial emitido pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo pôr em risco a vida da parte demandante.

5. Sendo certo, portanto, que o sequestro ou o bloqueio da verba necessária à aquisição dos medicamentos objeto da tutela deferida no Juízo Singular, mostra-se válida e legítima.

6. Frise-se, ainda que, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.09.2008).

7. Não se deve olvidar, também, a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde da demandante com o fornecimento dos medicamentos adequados, em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo."

No caso, o órgão julgador verificou que não houve o cumprimento da obrigação por parte do Estado do Rio de Janeiro por falta de verbas nas contas bancárias, determinando a expedição de RPV em face dos demais réus da lide, a fim de que estes passem a arcar com o valor complementar de R\$ 1.598,63, o que é necessário para a aquisição do dispositivo CPAP, interface nasal e filtros adicionais para o CPAP.

Determinação esta que encontra amparo legal e jurisprudencial, uma vez que o Tema 793 do STJ estabelece que os entes da Federação possuem competência solidária no que tange aos assuntos afetos à saúde, conforme se vê:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (RE 855178, em 23.05.2019)."

Na mesma direção, os enunciados 8, 60, 87 CNJ trataram, respectivamente, do respeito à repartição de competências entre os entes, da necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes e da individualização da atribuição dos entes.

Assim, a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Considerando que a obrigação inicialmente direcionada ao Estado do Rio de Janeiro não pôde ser cumprida, urge a necessidade de que o cumprimento da obrigação seja direcionado aos demais entes.

Ainda, no que toca à irreversibilidade dos efeitos de uma possível decisão satisfativa tomada neste momento, calha ressaltar que a não concessão da tutela antecipada teria efeitos muito mais graves, deletérios e permanentes do que a eventual despesa financeira que o Poder Público possa ter.

Quanto ao tema, cabe mencionar o enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil, que assim dispôs: "ENUNCIADO 40 - A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível."

Portanto, afigura-se mais adequado para solucionar o conflito entre o direito à saúde e a capacidade orçamentária do Poder Público, que o tratamento médico seja fornecido à parte autora.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela.

Seria tudo muito mais fácil, é verdade, que a União fornecesse um número de conta bancária para bloqueio, como faz o Estado do Rio de Janeiro e o Município, quando se faz necessário, para uso do sistema BACENJUD, mas isso não é possível, quando se trata da União, cuja conta não é bloqueável, como determinam os enunciados das Jornadas de Saúde, ao estabelecer as prioridades de forma de execução.

Se isso fosse feito, não seria expedido RPV.

Sendo assim, por ora, pelos fundamentos acima, indefiro o requerimento de natureza cautelar de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão que determinou a expedição de RPV. Intimem-se.

Após, à conclusão para voto.

Logo, a decisão concessiva atacada observou corretamente o preenchimento dos requisitos legais e não há algum *periculum in mora* inverso ou argumento relacionado a questões de ordem pública relevante, que autorize a concessão da pretendida suspensão da decisão.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e **ratifico** a decisão que indeferiu a liminar.